

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA



Ingeniería en software y Tecnologías Emergentes

Materia: Gestión de la Innovación

Cuestionario 1

Alumno:

Rosales Quiñones Fernando || 129940

Profesor:

Jorge Abdon Rosas Murillo

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, FECHA DE ENTREGA: 9 FEBRERO DE 2026

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN.

Unidad 1. Propiedad intelectual.

CUESTIONARIO 1

1.- ¿Cuál es la diferencia de competencia entre el IMPI y el INDAUTOR para un ingeniero de software?

El indautor protege como tal el software (la obra) y el impi es la marca o bien la patente.

Respuesta general: El indautor protege código fuente y el impi la marca.

2.- Un programador desarrolla un código en su tiempo libre usando la laptop de la empresa. ¿A quién pertenece el código? Considero que si la obra no es derivada de algo del trabajo si es del autor, en dado caso que sea derivado, pues de la empresa, en si la computadora da igual, en ese caso todo lo que se haga en la máquina sería de la empresa, difiero.

Respuesta general: A la empresa a menos que se estipule lo contrario.

3.-Es necesario registrar el software ante el INDAUTOR para tener derechos sobre él?

No creo que sea necesario porque si se demuestra realmente la autoría de la obra, ya se debería de proteger, considero que eso del registro es nada más como respaldo.

Respuesta general: No, porque se supone que solo es prueba.

4.- ¿Qué sucede con los derechos de un software si el autor fallece sin herederos?

Similar a la herencia en general, si no se deja ningún heredero procede a ser del gobierno.

Respuesta grupal: Son 100 años, derechos patrimoniales pasan al estado y después al dominio público.

5.- ¿Puede un algoritmo de inteligencia artificial ser considerado “autor” en México?

Claramente no, esta no es una persona física ni real, no tiene.

Respuesta grupal: En el artículo 12 se dice que solo lo puede registrar una persona física.

6.- ¿Es legal en México realizar una “copia de respaldo” (backup) de un software con licencia?

No creo que sea legal, pero de igual manera si en dado caso que no se use para otros fines, supongo que es legal.

Respuesta grupal: Si mientras no se haga uso indebido.

7.- Un desarrollador copia fragmentos de código de Stack Overflow (bajo licencia MIT) para un proyecto comercial. ¿Viola la ley mexicana?

Entiendo que la licencia del MIT permite la explotación de la obra siempre y cuando se le de su reconocimiento al autor original.

Respuesta grupal: No, mientras se incluyen los derechos de autor originales (referenciar).

8.- ¿Qué protección tiene la “interfaz gráfica” (GUI) de un software en México?

Me imagino que serían los derechos visuales, así como los de una fotografía o obra de arte plasmada en un lienzo plano.

Respuesta general: Si, en el artículo 13, en fracción 6, LFDA protege los programas y la fracción 8 el factor gráfico.

9.- En un contrato de “Obra por Encargo”, ¿puede el programador conservar los derechos morales?

Considero que si, es su derecho, se debería de respetar.

Respuesta general: Si.

10.- ¿Cuál es la sanción por “piratería” de software a nivel comercial en México?

Según la LFDA es, Las multas pueden ir desde 5,000 hasta 40,000 días de salario mínimo

Respuesta general: De 5,000 hasta 40,000 días de salario mínimo (6 meses a 6 años).

11.- ¿Se puede registrar una base de datos en México?

Sí, se protegen como compilaciones.

Respuesta general:

12.- ¿Qué es el Derecho de Suite en el contexto de software?

No le veo sentido a esto en el software porque como tal sería dar una copia del software, así como en las otras obras, es diferente, realmente lo que pasa con el software es que se da una licencia y no como tal una “copia exacta”.

Respuesta general: No significa nada en el contexto de software es para obras plásticas.

13.- ¿Qué autoridad resuelve las infracciones administrativas en materia de comercio de software (ej. vender licencias falsas)?

IMPI.

Respuesta: El IMPI

14.- Si un ingeniero de software trabaja para el Gobierno Federal, ¿a quién pertenecen los derechos?

Siempre y cuando no se estipule lo contrario, al gobierno.

Respuesta grupal: derechos morales al ingeniero pero los patrimoniales del gobierno.

15.- ¿Cuánto tiempo dura la protección de una marca relacionada con software (ej. el nombre de tu app) ante el IMPI?

10 años.

Respuesta general: 10 años, se renueva indefinidamente.

16.- Un estudiante de ingeniería argumenta que su nuevo algoritmo de compresión es una “invención” técnica superior a las existentes y solicita una patente ante el IMPI. ¿Es procedente la solicitud de patente para el software en sí mismo en México? Explique la naturaleza jurídica del software según la ley y cite la exclusión específica.

El software se registra como obra literaria, no es una patente.

Respuesta: si se puede pero dándole la vuelta, como obra literaria.

17.- Usted trabaja como desarrollador backend contratado bajo nómina (relación laboral subordinada) para una Fintech. Crea un módulo de seguridad crítico. Al renunciar, usted reclama que el código es suyo y exige regalías o que dejen de usarlo. ¿A quién pertenecen los derechos morales y a quién los patrimoniales en este escenario?

En este caso si son al empleado, pero si se crea por empleado para la empresa, si es para el empleador (empresa).

Respuesta grupal: Creador ingeniero derechos morales y el patron patrimoniales.

18.- Un ingeniero independiente (“freelance”) desarrolla una base de datos para un cliente sin firmar un contrato de cesión de derechos, solamente emitiendo una factura por “servicios de programación”. Meses después, el cliente revende el software a un tercero. ¿Tiene el cliente derecho a vender la obra? ¿Quién es el titular legal de los derechos patrimoniales?

Si uno le hace el software a otra persona, el autor es la persona la cual pagó dicho servicio aunque si bien de manera explícita no se hayan cedido los derechos.

Respuesta grupal: El que lo desarrolló sigue teniendo los derechos.

19.- Una empresa desea conectar su software con una plataforma existente de la competencia que no tiene API pública. Para ello, realizan ingeniería inversa (descompilación) para entender los protocolos de comunicación y lograr la interoperabilidad. La competencia los demanda por violación de derechos de autor. ¿Es válida la defensa de la empresa demandada?

Eso es legal, hacer ingeniería inversa no es ningún delito, si es que se realiza únicamente un con único propósito de lograr la interoperabilidad.

Respuesta general: Siempre y cuando se respete la interoperabilidad con buena fé.

20.- Un desarrollador recopila datos climáticos históricos (que son de dominio público) y los organiza en una base de datos con una estructura de indexación novedosa y compleja. Un tercero copia la base de datos completa. El tercero alega que no hay infracción porque “los datos son públicos”. ¿Por qué se equivoca el tercero y qué protege exactamente la ley?

En si la información no es lo que infringe, si no lo que se está protegiendo es la “estructura” en la cual está en este caso la información.

Respuesta: Si se equivoca, porque lo que se protege es la estructura, no la información.

21.- Un usuario compra una licencia de software legalmente. El software tiene un “bug” que impide que corra en su versión de sistema operativo. El proveedor ya no da soporte. El usuario modifica el código binario para arreglarlo y además hace una copia del disco de instalación para guardarla en una caja fuerte. El autor original lo acusa de dos infracciones: modificación no autorizada y reproducción ilegal. Analice la validez de ambas acusaciones.

Lo primero si se descarta completamente, está permitido lo de la copia, pero lo segundo si entra en una zona gris, dependiendo más de la situación que otra cosa, una cosa es guardar o bien hacer el respaldo y otra cosa modificar el binario sin autorización, ahí si recae la ilegalidad.

Respuesta grupal: No es ilegal modificar el software sólo para sí mismo.

22.- Una empresa de software (“Software S.A.”) registra un programa en el año 2024. ¿En qué año exacto expiran los derechos patrimoniales de dicha obra y pasa al dominio público?

En 2124 o 2034, no estoy seguro.

Respuesta grupal: Hasta 2124.

23.- Un programador termina un código en enero, pero lo registra ante el INDAUTOR hasta diciembre. En junio, alguien plagió su código. El plagio argumenta que en junio el programador “no tenía derechos de autor” porque la obra no estaba registrada. ¿Es correcto este argumento? Explique el carácter del registro en México.

Considero que es incorrecto, porque se supone que se declara lago, no se constituye.

Respuesta grupal: Según el artículo 5 de la fda.

24.- Un estudiante crea un “crack” o “parche” cuyo único propósito es eludir el candado digital (DRM) de un software costoso para usarlo sin licencia. El estudiante no comercializa el software pirateado, solo distribuye el “crack”. Según el Código Penal Federal y la LFDA, ¿es esto un delito o una infracción administrativa, aunque no haya copiado el software en sí?

Es ilegal, siempre y cuando se distribuya algo de manera no legal, es penado, aunque no lucre, ya que este no es el autor, si no que está distribuyendo una obra que no es de su autoría.

Respuesta grupal: Delito e infracción.